



Université Internationale de Rabat
THE INNOVATIVE UNIVERSITY



CHARTRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE L'UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT (UIR)





PRÉAMBULE

La présente Charte définit les principes fondamentaux régissant la gestion, la protection, l'exploitation et la valorisation des droits de propriété intellectuelle (PI) issus des activités d'enseignement, de recherche, d'innovation ou de collaboration réalisées au sein de l'Université Internationale de Rabat (UIR). Elle vise à créer un environnement propice à l'innovation, dans le respect des intérêts des chercheurs, des étudiants, des partenaires, et de l'institution.

L'UIR, première université reconnue par l'État marocain par le Décret n° -16-2 244 publié au Bulletin Officiel n° 6485 du 25 juillet 2016, inscrit cette charte dans le cadre de sa stratégie de développement scientifique et technologique, conformément aux missions qui lui sont assignées par l'article 3 de la loi n° -01 00 portant organisation de l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, la présente Charte s'appuie sur les dispositions de la loi n° 97-17 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi n° 13-23 en 2014. Ainsi que sur la loi n° 00-02 relative aux droits d'auteur et droits voisins. Elle prend également en compte les bonnes pratiques nationales et internationales en matière de valorisation de la recherche publique, dans l'objectif de contribuer activement au développement socio-économique et technologique du Maroc.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1. Promouvoir la création, la protection, la gestion stratégique et la valorisation des actifs de PI issus des activités académiques et de recherche.
2. Définir un cadre clair de répartition des droits et des obligations entre les différents acteurs impliqués dans la création de PI.
3. Assurer une commercialisation responsable et éthique des résultats de recherche, en tenant compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux.
4. Encourager les initiatives entrepreneuriales fondées sur des résultats scientifiques et techniques développés à l'UIR.

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS

1. **Créateur** : Toute personne, membre du personnel académique, administratif, étudiant ou tiers collaborant avec l'UIR, ayant contribué à la création d'un actif de PI.
2. **La Propriété Intellectuelle (PI)** : désigne l'ensemble des créations de l'esprit susceptibles d'être protégées par un droit exclusif reconnu à leur auteur ou titulaire. Elle inclut notamment :
 - **Les brevets** : titres de propriété protégeant des inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
 - **Les logiciels** : programmes informatiques originaux, protégés au titre du droit d'auteur, incluant le code source, le code objet, la documentation associée, et les algorithmes développés.
 - **Les droits d'auteur** : droits protégeant les œuvres littéraires, scientifiques, artistiques et techniques, incluant notamment les publications, les bases de données, les contenus multimédias, les cours, les manuels et les présentations.
 - **Les marques** : signes distinctifs (noms, logos, slogans, etc.) servant à identifier et distinguer les produits ou services d'une entité.
 - **Les dessins et modèles** : éléments graphiques ou tridimensionnels ayant une fonction esthétique ou ornementale, protégeant l'apparence d'un objet.
 - **Le savoir-faire** : ensemble d'informations pratiques, non publiques, résultant de l'expérience, testées et transférables, telles que les procédés de fabrication, les protocoles techniques ou les méthodes expérimentales.
 - **Les données de recherche protégées** : données brutes ou traitées, issues d'activités de recherche, faisant l'objet d'une protection par le secret, le droit d'auteur ou d'autres mécanismes juridiques appropriés.
3. **Résultats** : Ensemble des connaissances, méthodes, prototypes ou innovations issus d'une activité de recherche ou de collaboration.
4. **Valorisation** : Ensemble des actions menées pour transférer la PI vers le monde socio-économique, incluant la protection, la diffusion, la licence ou la création de spin-offs.

ARTICLE 3 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. **Reconnaissance des droits moraux et patrimoniaux** : L'UIR reconnaît les droits moraux inaliénables des Créateurs, notamment le droit à la paternité et au respect de l'intégrité de l'œuvre. Les droits patrimoniaux peuvent faire l'objet de transfert ou de partage selon les modalités définies par l'Université.
2. **Partage équitable des revenus** : Les revenus nets générés par la valorisation de la PI sont répartis équitablement entre l'Université, le(s) Créateur(s) et les éventuels co-déposants. Les modalités détaillées de répartition sont précisées dans le règlement d'application de cette charte.
3. **Utilité publique et impact** : L'UIR privilégie les usages et valorisations ayant un impact local ou national, notamment dans les secteurs stratégiques.
4. **Neutralité scientifique** : Les publications scientifiques ne doivent pas être entravées par la valorisation commerciale, sauf nécessité temporaire de confidentialité.
5. **Conformité juridique** : La gestion de la PI s'effectue en conformité avec la législation marocaine, les conventions collectives, les accords de partenariat et les standards internationaux.

ARTICLE 4 : CHAMP D'APPLICATION

Cette charte s'applique à toute activité ou tout résultat produit :

- Dans le cadre d'un emploi ou contrat avec l'UIR.
- À l'aide de ressources de l'Université (financement, infrastructures, données, personnel).
- Dans le cadre de projets financés ou co-financés par l'UIR ou ses partenaires.
- Par des visiteurs ou chercheurs invités utilisant les ressources de l'UIR.

ARTICLE 5 : RÈGLES DE TITULARITÉ

- Conformément à la loi 23-13 , “) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail.
- Toutes dispositions contraires, ou cas particuliers, devraient être gérées par un cadre contractuel spécifique.
- En cas de pluralité d'inventeurs impliquant plusieurs entités (internes ou

externes à l'UIR), une convention de copropriété précisant les modalités de gestion et d'exploitation des droits est établie.

Les modalités d'application du présent article, notamment les cas particuliers et les procédures de reconnaissance, d'attribution ou de partage des droits de PI, sont définies dans le règlement intérieur relatif à la propriété intellectuelle de l'UIR.

ARTICLE 6 : DÉCLARATION ET PROTECTION

1. Toute création ou invention susceptible de faire l'objet d'une protection doit être déclarée au Bureau de Transfert de Technologie (TTO)
2. Le TTO établit le rapport de veille, et procède le cas échéant aux démarches de dépôt et de protection.
3. Le TTO dresse et met à jours la liste des demandes de PI, pour la commission PI de l'Université Internationale de Rabat.
4. La publication scientifique ou la communication publique peut être différée pour permettre la protection adéquate de la PI.
5. La commission PI de l'université peut être saisie sur toutes les questions qui concernent l'opportunité de protection de la PI à l'échelle nationale et internationale, et des possibilités de valorisation.

ARTICLE 7 : RÔLES ET MISSIONS DES PARTIES PRENANTES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI)

La gestion de la propriété intellectuelle au sein de l'établissement repose sur une collaboration entre la **commission de la PI**, les **créateurs/inventeurs**, le **Technology Transfer Office (TTO)**, et le **département juridique**. Chaque acteur a des responsabilités spécifiques, définies comme suit :

1. Commission de la PI

La Commission de la Propriété Intellectuelle, instituée par la présidence de l'UIR, a pour missions de :

- Proposer des orientations et des actions stratégiques pour la valorisation de la PI,
- Promouvoir la culture de la propriété intellectuelle au sein de l'UIR
- Veiller à l'application cohérente et équitable du règlement intérieur de la PI.
- Arbitrer les situations particulières, conflits ou demandes dérogatoires,

2. Technology Transfer Office (TTO)

Le TTO est chargé exclusivement de la **protection et de la valorisation des brevets** issus des travaux de recherche. À ce titre, il est responsable de :

- Réceptionner et enregistrer les déclarations d'invention.
- Évaluer la brevetabilité des résultats en collaboration avec les inventeurs.
- Conseiller les inventeurs sur les stratégies de dépôt et de valorisation des **brevets**.
- Gérer les démarches administratives liées au **dépôt, au suivi et au maintien des brevets**.
- Gérer la protection des **droits d'auteur, logiciels, bases de données, marques, dessins et modèles**, etc.
- Proposer les modalités de transfert technologique (licences de brevets, cessions, création de spin-offs et Startup).
- Suivre les revenus issus de la valorisation de la PI
- Assurer une veille stratégique en matière de brevets et d'opportunités de valorisation.
- Organiser des formations ciblées sur la protection par brevet.
- Préparer les **contrats** en lien avec la PI (licences, cessions, partenariats, accords de confidentialité, etc.).

3. Département Juridique

Le département juridique est responsable de l'encadrement contractuel et de la protection juridique de l'ensemble des autres formes de propriété intellectuelle. Il intervient notamment pour :

- Accompagner les créateurs dans le choix du mode de protection adapté aux œuvres non brevetables.
- Analyser et valider les **contrats** en lien avec la PI (licences, cessions, partenariats, accords de confidentialité, etc.).
- Garantir la conformité juridique des démarches engagées dans le cadre de la valorisation.
- Conseiller sur les aspects réglementaires et contentieux relatifs à la PI.

4. Créateurs / Inventeurs

Les enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, doctorants, ou toute autre personne ayant participé à une création intellectuelle, ont l'obligation de :

- **Déclarer** toute invention ou création protégée ou protégeable auprès du TTO ou du département juridique selon la nature du droit.
- Collaborer pleinement dans les démarches d'évaluation, de dépôt et de valorisation.
- Respecter les procédures internes en matière de PI et de confidentialité.
- Participer, le cas échéant, aux actions de valorisation (pitches, rencontres partenaires, appui à la création de spin-offs/Startup etc.).

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

L'UIR s'engage à :

- Mettre en place un cadre incitatif à l'innovation.
- Protéger les intérêts légitimes des Créateurs.
- Soutenir les démarches entrepreneuriales issues de la recherche.
- Fournir une assistance juridique et administrative.

Les Créateurs s'engagent à :

- Respecter la présente charte et le règlement associé.
- Informer le TTO de toute création susceptible de protection.
- Coopérer pleinement dans les démarches de valorisation.
- Respecter les règles de confidentialité lorsque requis.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN CAS DE COLLABORATIONS

Dans le cadre de partenariats (avec entreprises, organismes publics, ONG, etc.), les droits de PI sont précisés contractuellement en amont. L'UIR veille à :

- Protéger les droits de ses chercheurs.
- Garantir une juste répartition des retours financiers.
- Préserver l'accès à la recherche fondamentale pour la communauté scientifique.

ARTICLE 10 : RÉSOLUTION DES LITIGES

Tout litige relatif à la titularité, la répartition des revenus ou l'interprétation de la présente charte sera d'abord traité par voie de médiation interne, pilotée par une commission mixte (représentants du BGPI, direction juridique, représentants des chercheurs). En cas d'échec, un arbitrage pourra être sollicité selon les règles de droit marocain.

ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉVISIONS

Cette charte entre en vigueur à compter de son adoption par les instances compétentes de l'UIR. Elle peut être révisée périodiquement pour tenir compte de l'évolution des pratiques, des lois et des besoins de l'Université. Toute modification fait l'objet d'une consultation des parties prenantes.



THE INNOVATIVE
UNIVERSITY







Université Internationale de Rabat

THE INNOVATIVE UNIVERSITY

